

1503913-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045767/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 23075178 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2045767 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL WILLIAM DA SILVA PRATA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503913-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503913-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045767/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 23075178 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2045767 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL WILLIAM DA SILVA PRATA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de MICHAEL WILLIAM DA SILVA PRATA e ALEX SANDRO TRIVELLATTO, qualificados nos autos, porque teriam cometido o crime previsto no inciso II, do §2º e no inciso I, do §2º-A, ambos do art. 157 com incidência da circunstância prevista na alínea "j", inciso II, art. 61, todos do CP. Consta na exordial que, em 16 de fevereiro de 2022, por volta das 17h30min, na altura do nº 305 da Rua Boqueirão, nesta cidade, os acusados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, teriam subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça exercida

com emprego de arma de fogo, um telefone celular e uma carteira contendo dinheiro, cartões, bens de T.T.D.G.A.. Consta ademais que, através de conduta totalmente destacada, na mesma data, por volta das 18h, na altura do nº 295 da Rua Boqueirão, nesta cidade, os réus, irmanados de propósitos, teriam subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um telefone celular da vítima G.S.G.C..A denúncia foi recebida (fls. 206/208) providência que restou ratificada. Os réus, regularmente citados e intimados (fls. 261 e 258), ofereceram resposta à acusação (fls. 300/302 e 297/299). A instrução processual contou com as oitivas das vítimas e de testemunhas, sendo ao final interrogados os réus. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. As douts advogadas, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereram fossem os réus absolvidos, subsidiariamente reclamando o reconhecimento da tentativa do segundo delito, bem como a continuidade delitiva, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. A vítima Tiago reconheceu o réu Alex Sandro com certeza cabal. Disse que estava na calçada quando Alex Sandro chegou, exigiu seus bens exibindo-lhe uma arma de fogo que trazia na cintura. Disse que foram subtraídos seu telefone, seu relógio e sua carteira. Soube, por um porteiro e um faxineiro de um condomínio, que o réu, após tê-lo roubado, embarcou em um veículo. Recuperou seus bens. Soube que um outro homem também foi vítima de Alex Sandro e o perseguiu no referido veículo, o que propiciou sua prisão. A testemunha Luís Carlos, policial militar, relatou que patrulhava quando recebeu, via Copom, características físicas e de vestes de um homem que teria fugido de abordagem policial. Tratava-se do réu Alex Sandro, que caminhava quando foi avistado. Em seu poder apreendeu, na cintura, uma arma de fogo, bem como bens de vítimas tais como carteira, documentos e cartões. Afirmou que Alex Sandro disse "perdeu" e admitiu a prática de um roubo. Afirmou que as vítimas reconheceram na Delegacia de Polícia ambos os acusados. O policial militar Isaias Miguel relatou que no dia dos fatos viu o veículo do tipo Uno, conduzido por Michael, tendo como passageiro o corréu, passar em alta velocidade e com a placa traseira levantada. Logo atrás, o veículo Pálio da vítima Gabriel passou e o alertou sobre a ocorrência dos roubos. Houve breve perseguição e os réus tentaram adentrar o estacionamento de um supermercado. Alex desembarcou do veículo e fugiu a pé, tendo sido preso momentos depois por outros policiais. Durante a fuga, o que foi presenciado por Isaias, Alex dispensou telefones, um relógio e uma carteira, bens pertencentes às vítimas, que os reconheceram na Delegacia de Polícia e referiram ter sido abordadas sob a mira de arma de fogo. De fato, em poder de Alex, uma pistola (laudo de exame pericial de fls. 313/317) municada foi apreendida. Afirmou que os réus confessaram integralmente os dois roubos assim que foram abordados. Interrogado em juízo Alex Sandro confessou que, conluiado com Michael, abordou as duas vítimas, usando uma arma de fogo que conseguiu emprestado "na comunidade" de "fininho", exigindo-lhes a entrega de telefones, carteira e relógio. Afirmou que abordou a primeira vítima mostrando-lhe a arma de fogo na cintura. Quanto terminou de subtrair os bens da primeira vítima, deparou-se com a segunda vítima, dizendo "perdeu". Esclareceu que a segunda vítima viu o cano da arma de fogo em sua cintura. Interrogado em juízo Michael admitiu que, conluiado com o corréu, saiu em seu carro para cometerem roubos. Entretanto, disse não ter visto as abordagens das duas vítimas porque estava parado com o veículo em outro local. Disse que Alex desembarcou com a arma de fogo, praticou os crimes e retornou ao carro com os bens das vítimas. Não soube dizer quais bens foram roubados. Alex contou-lhe depois ter abordado as vítimas em sequência. Disse que foi perseguido por uma das vítimas e depois pela polícia. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 22/23, bem como decorre da prova oral produzida que, como asseverado, confirmou que os fatos ocorreram na forma explicitada na exordial acusatória. Ademais, a arma de fogo

utilizada para subjugar as vítimas foi apreendida e periciada (fls. 313/317). A hipótese é aquela prevista no art. 71, do CP, reconhecendo-se a continuidade delitiva entre as duas infrações, que são da mesma espécie e foram cometidas na mesma via pública, em curto espaço de tempo, pelas mesmas pessoas, bem como com “modus operandi” similar. Ambos os delitos alcançaram o momento consumativo, pouco importando se houve, após as duas subtrações praticadas, perseguição de quem quer que seja. O roubo é crime que se consuma com a inversão da posse da “res” mediante emprego de grave ameaça ou violência. Com observância das diretrizes dos artigos 59 e 71, do CP, é de se arbitrar, relativamente a cada um dos delitos, a sanção-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As confissões não servirão à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deixo de aplicar a circunstância atenuante apontada na denúncia considerando recente tese firmada e publicada na edição nº 180 do Caderno de Jurisprudência em Teses do C. STJ, no sentido da necessidade de comprovação de ter o agente se valido do estado de calamidade pública para praticar o crime. Considerando a reincidência de Michael – circunstância que reconheço presente na forma genérica com base na condenação da 13ª Vara Criminal desta Capital comprovada a fls. 241/242 – de rigor a exasperação das penas em um terço: 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. A exasperação das reprimendas no patamar de um terço é de rigor em vista do concurso de agentes: a) 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa para Michael; b) 7 anos, 1 mês de reclusão e 17 dias-multa para Alex Sandro. Em razão do emprego de arma de fogo, é de se aumentar ainda as sanções em dois terços: a) 8 anos, 10 meses de reclusão e 21 dias-multa para Michael; b) 9 anos, 5 meses de reclusão e 22 dias-multa para Alex Sandro. Neste ponto é de se ressaltar que, ao contrário do que se defende, o p.ú. do art. 68, do CP confere ao julgador a faculdade de aplicar apenas uma causa de aumento ou de diminuição de pena, mas não o obriga. É inaceitável que pessoas que agem de forma diferente sejam tratadas de maneira igualitária. Neste caso o que se pretende é que alguém que comete crime mais grave, com incidência de duas causas de aumento de pena, seja tratado da mesma forma que o assaltante que comete crime sozinho e armado ou acompanhado, mas sem empregar arma de fogo. Ora, obviamente que aquele que, acompanhado de um comparsa, aborda uma vítima e ainda por cima emprega arma de fogo a fim de facilmente persuadi-la a entregar seus bens merece punição mais severa. Nos termos do art. 71, do CP, elege-se apenas uma das sanções aplicadas a ambos os réus elevando-a em um sexto – fração mínima abstratamente prevista por se tratar de apenas dois delitos: a) 10 anos, 4 meses de reclusão e 24 dias-multa no piso mínimo unitário legal para Michael; b) 15 anos, 9 meses de reclusão e 36 dias-multa para Alex Sandro. O regime inicial de cumprimento das penas corporais é o fechado consoante prevê a alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro a ambos os réus o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de condenar MICHAEL WILLIAM DA SILVA PRATA e ALEX SANDRO TRIVELLATTO, qualificados nos autos, por haverem infringido, duas vezes, em continuidade delitiva, a proibição contida no inciso II, do §2º e no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CP, às penas: a) 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 24 dias-multa no piso mínimo unitário legal para Michael; b) 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 36 dias-multa no piso mínimo unitário legal para Alex Sandro. Após o trânsito em julgado determino o lançamento dos nomes dos condenados no rol dos culpados. Recomendem-se os réus onde se acharem custodiados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

MARGEM DIREITA